

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4959/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี
นาย ชัยยศ ตางจรรยา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 289

ผู้ตายกับพวกประมาณ 10 คน ก่อเหตุขึ้นก่อน โดยบางคนมีไม้และค้อนเป็นอาวุธเข้ารุมทำร้ายจำเลยที่ 1 เพียงคนเดียว ถือได้ว่าเป็นภยันตรายร้ายแรงซึ่งอาจทำให้จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตายได้ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงผู้ตายไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่กำลังชุลมุนกันอยู่และบังเอิญมีดไปถูกที่หน้าอกผู้ตายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญผู้ตายจึงถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 83

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 68, 69 ขณะกระทำความผิดจำเลยที่ 1 อายุ 19 ปี มีความรู้รับผิดชอบดีแล้ว ไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้ลงโทษจำคุก 15

ปี จำเลยที่ 1 เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และให้การเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี
ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ส่วนคำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ตายกับพวก
ประมาณ 10 คน ก่อเหตุขึ้นก่อน โดยบางคนมีไม้และค้อนเป็นอาวุธเข้ารุมทำร้าย
จำเลยที่ 1 เพียงคนเดียว ถือได้ว่าเป็นภัยอันตรายร้ายแรงซึ่งอาจทำให้จำเลยที่ 1
ถึงแก่ความตายได้ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงผู้ตายไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใน
ขณะที่กำลังขุลมุนกันอยู่และบังเอิญมีดไปถูกที่หน้าอกผู้ตายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ ผู้
ตายจึงถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยที่ 1 เช่นนี้เป็นการป้องกันพอสมควรแก่
เหตุ

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆางกูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ